Le silence et la déclaration trompeuse

Droit anglais des contrats | Guide d’étude | Information, dissimulation et rectification

Un bailleur connaît un problème et se tait. Un autre donne une réponse littéralement exacte qui masque le même problème. L’analyse commence par ce que chacun a communiqué et par la recherche d’un éventuel devoir d’information ou de rectification.

1. Le principe | Le simple silence

Dans des négociations ordinaires entre parties indépendantes, chacun choisit en principe quelles questions poser. Le seul fait de connaître un élément important ne crée pas un devoir général de le communiquer spontanément. Recherchez une déclaration, un comportement ou une obligation particulière d’information.

2. Keates v Earl of Cadogan | L’état d’un logement

Un candidat à la location n’a pas été informé qu’une maison était, selon lui, dangereuse et inhabitable. La juridiction a jugé que le bailleur n’avait pas, dans ces circonstances, d’obligation implicite d’en révéler l’état. Cette affaire illustre la règle historique de common law. Les obligations légales actuelles en matière de logement relèvent d’un examen distinct.

3. Quelle impression la partie a-t-elle créée ?

Une demi-vérité peut tromper par omission. Un comportement peut aussi suggérer un fait, par exemple lorsqu’un vendeur masque un défaut et donne l’impression qu’il n’existe pas. Une déclaration exacte à l’origine peut devenir trompeuse si elle continue de produire ses effets après un changement important et avant la conclusion.

4. Examiner l’influence sur le destinataire

Précisez l’impression erronée et son rôle dans la décision de contracter. Son importance peut étayer une inférence d’influence réelle. Les questions posées, les courriels d’approbation et les éventuelles rectifications aident à établir ce que le destinataire a compris. La *rescission* et les dommages-intérêts obéissent à des conditions distinctes.

> Legal English | **Non-disclosure** désigne l’absence de communication d’une information. Une **half-truth** est une demi-vérité dont le caractère incomplet induit en erreur.

Quand l’impression devient trompeuse

Dimmock v Hallett | Une demi-vérité dès la déclaration

Les documents de vente présentaient les fermes comme louées sans mentionner que des locataires avaient donné congé. La description donnait une impression trompeuse de continuité des baux. Examinez le contexte et la question à laquelle la déclaration prétendait répondre.

Gordon v Selico | Une dissimulation active

La présence de mérule dans un appartement avait été délibérément masquée avant la vente. La Cour d’appel a considéré que ce comportement pouvait donner une impression trompeuse. Déterminez ce que l’acheteur ou son expert a réellement vu et comment la dissimulation a pesé sur son appréciation.

With v O’Flanagan | Une déclaration qui reste opérante

Le vendeur d’un cabinet médical avait indiqué, à juste titre, que les recettes annuelles avoisinaient 2 000 £. Après sa maladie, elles ont fortement baissé avant la vente. L’acheteur n’en a pas été informé. La déclaration, qui continuait de produire ses effets, était devenue trompeuse et aurait dû être rectifiée avant la conclusion.

Reconstituer la chronologie

Datez la déclaration initiale, le changement important, le moment où son auteur en a eu connaissance, toute rectification et la signature. La déclaration produisait-elle encore ses effets ? Un changement postérieur à la conclusion ne rend pas rétroactivement fausse une déclaration initialement exacte.

> Méthode | À la date de la conclusion, l’impression trompeuse tenait-elle à des propos incomplets, à un comportement ou à l’absence de rectification après un changement ?

L’information en matière d’assurance

1. Assurance du consommateur | Diligence raisonnable

La loi de 2012 sur les déclarations en assurance des consommateurs impose une diligence raisonnable pour éviter de tromper l’assureur. Elle remplace l’ancien devoir général de déclarer spontanément les faits importants. La clarté et la précision des questions comptent. L’absence de confirmation ou de rectification des données, lorsque l’assureur le demande, peut aussi constituer une déclaration trompeuse.

2. Hors assurance du consommateur | Présentation loyale du risque

Selon l’Insurance Act 2015, l’assuré doit en principe communiquer les circonstances importantes qu’il connaît ou devrait connaître, ou donner assez d’éléments pour qu’un assureur prudent soit incité à se renseigner. La présentation doit être raisonnablement claire et accessible. Les déclarations importantes de fait doivent être exactes pour l’essentiel. Celles portant sur une attente ou une conviction doivent être faites de bonne foi.

3. Recours | Quelle aurait été la décision de l’assureur ?

L’assureur doit établir que la déclaration ou le manquement remplit les conditions légales, notamment qu’il aurait refusé le risque ou contracté à d’autres conditions. Le recours dépend de la loi applicable et de la nature du manquement. Si une déclaration négligente d’un consommateur a entraîné une prime trop basse, l’indemnité peut, par exemple, être réduite proportionnellement. Avec une prime de 500 £ au lieu des 1 000 £ que l’assureur aurait demandées, la prestation pourrait être réduite à la moitié de celle normalement due.

4. Utmost good faith | Le sens historique

L’article 14 de l’Insurance Act 2015 a aboli la règle qui permettait d’écarter le contrat au seul motif d’un manquement à l’exigence d’*utmost good faith*. Appliquez les obligations et les recours prévus par les textes pertinents.

> Legal English | **Fair presentation of the risk** est la norme légale hors assurance du consommateur. **To avoid the policy** signifie écarter le contrat d’assurance.

Cas pratique corrigé et sources

Le quai de chargement de l’entrepôt

Un bailleur écrit à une société de logistique que le quai de chargement d’un entrepôt peut être utilisé à toute heure. C’est exact à ce moment-là. Avant la signature du bail, il reçoit une décision administrative contraignante qui interdit le chargement après 22 h. Il ne rectifie pas son courriel. La société approuve le bail en indiquant qu’elle compte charger de nuit. Y a-t-il *misrepresentation* ?

Corrigé

Déclaration toujours opérante. La décision porte précisément sur l’usage évoqué. Le courriel continuait d’influencer les négociations et était devenu trompeur avant la signature. L’approbation indique qu’il a pesé sur la décision. Examinez la *rescission* et les conditions d’une éventuelle indemnisation.

Demi-vérité. Si l’interdiction existait déjà, répondre à une question sur le chargement de nuit que le quai est disponible tous les jours pouvait laisser croire à un accès nocturne, même si la réponse était littéralement exacte. Examinez son sens en contexte et son influence sur la décision.

Pièces essentielles. Comparez le courriel initial, la décision datée et l’approbation. Ces documents éclairent ce qui a changé, ce que le bailleur savait et les raisons de la signature.

> Simple silence | Supposez qu’il n’y ait eu ni déclaration, ni comportement trompeur, ni question sur l’accès, et qu’aucun devoir d’information ne s’applique. Dans ce cas, le silence seul ne fonde en principe aucune action pour *misrepresentation*.

Jurisprudence et textes de référence

Keates v Earl of Cadogan (1851) 10 CB 591 | Simple silence
Dimmock v Hallett (1866) LR 2 Ch App 21 | Demi-vérité
Gordon v Selico (1986) 18 HLR 219 | Analysé dans Loreley v Credit Suisse
With v O’Flanagan [1936] Ch 575 | Analysé dans Foodco
Consumer Insurance (Disclosure and Representations) Act 2012 ss 2–5, Sch 1 | Assurance du consommateur
Insurance Act 2015 Part 2 | Présentation loyale
Insurance Act 2015 Sch 1 | Recours de l’assureur
Insurance Act 2015 s 14 | Utmost good faith
Misrepresentation Act 1967 ss 1–2 | Rescission et dommages-intérêts